

TALLER 5

Checklist del taller «Entender la legalidad digital es fácil»



**Certificación
en Copywriting**

EN ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁS UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES QUE HEMOS TRATADO EN LOS VÍDEOS DEL TALLER «ENTENDER LA LEGALIDAD DIGITAL ES FÁCIL».

1.

Protección de datos: RGPD y LOPD

- 1** El marco legal en materia de protección de datos es el Reglamento UE 2016/679 general de protección de datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
- 2** El RGPD aplica tanto a entidades establecidas en la Unión Europea como a tratamientos de datos de residentes europeos por entidades no establecidas en la Unión Europea.
- 3** Se entiende por dato personal cualquier información que identifique o permita identificar a una persona física.
- 4** Existen categorías especiales de datos para cuyo tratamiento el RGPD establece más obligaciones: origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o la afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, de salud o sobre la vida u orientación sexual del interesado o datos relativos a condenas e infracciones penales.
- 5** Tratamiento de datos es cualquier acción que puedas imaginar sobre datos personales.
- 6** La normativa en materia de protección de datos no aplica al tratamiento de datos personales efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

7 Responsable del tratamiento: quien decide para qué y cómo se tratan los datos que recaba o a los que tiene acceso.

8 Encargado del tratamiento: quien trata datos por cuenta del responsable del tratamiento siguiendo sus instrucciones. Sería, por ejemplo, cualquier proveedor de servicios que tiene acceso a los datos que son responsabilidad del responsable del tratamiento.

9 Interesado: persona física cuyos datos son tratados por un responsable o un encargado del tratamiento.

10 Transferencia Internacional de Datos: comunicación de datos fuera del Espacio Económico Europeo. ¡OJO! Solo son legales las transferencias internacionales de datos a países con un nivel adecuado de protección o que cumplan con otros requisitos que establece el RGPD (normas corporativas vinculantes, cláusulas contractuales tipo, consentimiento expreso del interesado, etc.).

11 Base jurídica del tratamiento: justificación legal que permite el tratamiento de los datos. Si no hay base jurídica, el tratamiento de datos personales es ilícito. Son seis:

- consentimiento del interesado;
- relación contractual con el interesado;
- obligación legal del responsable;
- interés vital del interesado;
- interés público o ejercicio de poderes públicos;
- interés legítimo del responsable (que requiere un juicio de ponderación que permita establecer que no se perjudican los derechos y libertades del Interesado).

12 Si la base jurídica es el consentimiento, este debe ser:

- informado
- específico
- inequívoco
- libre
- explícito (para algunos casos)

13 Derechos del interesado. El interesado tiene los siguientes derechos con respecto a sus datos:

- acceso
- rectificación
- supresión
- limitación al tratamiento
- oposición
- portabilidad
- a no ser objeto de decisiones automatizadas (perfiles)

14 En los formularios debe hacerse constar la información relativa a la primera capa de la política de privacidad, con, al menos, la información relativa al responsable del tratamiento y la finalidad (o finalidades) y derechos del interesado, con un enlace a la política de privacidad.

Deben disponerse las casillas necesarias para recabar el consentimiento cuando este sea necesario como base jurídica del tratamiento.

15 **Implantar RGPD y LOPD. Para ello será necesario lo siguiente:**

- Analizar los tratamientos que se realizan.
- Analizar los riesgos y medidas de seguridad.
- Valorar la necesidad de:
 - disponer de un registro de actividades de tratamiento (RAT);
 - disponer de un delegado de protección de datos (DPD/DPO);
 - realizar una evaluación de impacto de protección de datos (EIPD/PIA).
- Establecer protocolos relativos a:
 - la información y la comunicación del tratamiento al interesado;
 - los intervinientes en el tratamiento (ET, personal) → CONTRATOS;
 - el ejercicio de derechos del interesado;
 - las quiebras de seguridad.

TODO DEBE ESTAR DOCUMENTADO.

2.

E-mail marketing legal

- 1 Está PROHIBIDO remitir comunicaciones comerciales por vía electrónica que no hayan sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios.

Excepción: Si existe una relación contractual previa con el destinatario y los datos se han obtenido de forma lícita (informando sobre la finalidad) y únicamente se envían comunicaciones comerciales sobre productos o servicios similares a los que fueron contratados por el cliente.

- 2 En cualquier caso, hay que ofrecer la posibilidad de oponerse al tratamiento de datos con fines promocionales mediante un sistema sencillo y gratuito, tanto en el momento de la obtención de los datos como en cada una de las comunicaciones que se le remitan.
El interesado puede oponerse (o revocar el consentimiento) al envío de comunicaciones comerciales en cualquier momento.

Propiedad intelectual e industrial

- 1 Propiedad industrial.** Nos referimos a invenciones (patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y signos distintivos, marcas y nombres comerciales). Para poder gozar de la protección de la propiedad industrial, será necesario el registro ante la oficina de patentes y marcas que corresponda.
- 2 Propiedad intelectual.** El autor es titular de los derechos morales y de explotación de una obra por el mero hecho de su creación (no es necesario el registro). Con carácter general: toda la vida del autor + 70 años. Es objeto de protección la creación producto del intelecto humano que sea original y que esté plasmado en cualquier medio o soporte.
- 3 Límites de la propiedad intelectual.** Los derechos de propiedad intelectual tienen límites, pero se encuentran muy tasados en la ley y en algunos casos reconocen el pago de un derecho remuneratorio, aunque no sea necesario pedirle permiso al autor para hacer uso de su obra.
No basta con poner el nombre del autor y la fuente para usar un contenido sujeto a derechos de autor.
- 4 Recomendaciones.** Para usar contenidos sujetos a derechos conviene obtener el consentimiento del autor o del titular de los derechos de explotación, o en caso contrario crear materiales originales, contratar un profesional o bancos de imágenes (ojo con los términos y condiciones de los bancos de imágenes para saber qué puedes y qué no puedes hacer con ese contenido) o usar contenidos sujetos a copyleft (como Creative Commons).

- 5 Marcas.** Para poder usar una marca de forma exclusiva y poder prohibir su uso a terceros será necesario registrar la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, para los productos o servicios que van a distinguir esa marca en el mercado y para un determinado territorio.
- Una mayor protección en cuanto a productos o servicios o territorio se traduce en un coste mayor del registro de la marca en cuanto a tasas (y honorarios, en su caso).
- Excepción: Las marcas renombradas (Coca-Cola, Apple...) conocidas por el público en general. No se les requiere el registro para su protección.
- 6 Conflictos entre nombres de dominio y marcas.** El titular de una marca puede oponerse a que alguien utilice un nombre de dominio idéntico o similar a su marca. Podría acudir ante los tribunales o ante el procedimiento arbitral denominado UDRP (Uniform Domain Name Resolution Policy). La casuística es muy amplia y habría que analizar cada caso.

Textos legales web

- 1 Dependiendo del tipo de web ante el que estemos, habrá que disponer de unos textos legales u otros, pero en principio siempre será necesario disponer de lo siguiente:
 - Aviso legal.
 - Política de privacidad (si se recaban datos personales).
 - Política de cookies (si se instalan cookies).
 - Condiciones de contratación (si se pueden contratar productos o servicios a través del sitio web).
- 2 **Aviso legal.** Debe contener al menos la información identificativa exigida por el artículo 10 de la LSSI-CE, así como cláusulas que regulen el uso del sitio web.
- 3 **Política de privacidad.** Debe contener la siguiente información:
 - La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del representante.
 - Datos de contacto del DPD (en su caso).
 - Los fines del tratamiento y la base jurídica del tratamiento.
 - Intereses legítimos del responsable o de un tercero (en su caso).
 - Destinatarios de los datos.
 - Transferencias internacionales y si existe decisión de la Comisión para ello.
 - Plazo de tratamiento (o criterios para determinarlo).
 - La existencia de los derechos del interesado.
 - Si la base jurídica es el consentimiento, debemos informar de que puede retirar el consentimiento en cualquier momento.

- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (en España, la AEPD).
- Si la comunicación de datos es un requisito legal, contractual o necesario para suscribir un contrato, debemos informar de si está obligado a facilitar los datos personales, así como qué ocurre si no los facilita.
- Existencia de decisiones automatizadas (elaboración de perfiles): lógica aplicada, importancia y consecuencias previstas de dicho tratamiento.
- Información sobre cualquier tratamiento ulterior.

4 Política de cookies. No hay que olvidar que para que se puedan instalar cookies no técnicas en el dispositivo del usuario es necesario obtener el consentimiento del usuario previo a su instalación e informar mediante una primera capa de información (o banner informativo) sobre la finalidad de las *cookies*.

Ya no se permite la aceptación de la instalación de las *cookies* mediante el sistema «Seguir navegando». El usuario debe poder rechazar la instalación de las *cookies* y poder seguir navegando por el sitio web.

Hay que disponer en esa primera capa un enlace a la política de cookies con información más detallada:

1. Informar de quién es el responsable del tratamiento de los datos obtenidos.

2. Explicar qué son las cookies y qué tipos existen:

- **Exceptuadas o exentas**
Técnicas: personalizan la interfaz del usuario (tamaño de letra, idioma, carrito de la compra y las instaladas por motivos de seguridad).
- **Afectadas**
 - Analíticas: para obtener información (estadísticas de navegación).
 - Publicitarias: para lanzar publicidad basada en el comportamiento, *cookies* de *retargeting*, etc.
 - De redes sociales.
 - De afiliación.
 - Etc.

3. Indicar qué *cookies* instala la web, qué entidad las gestiona y cuál es su finalidad y persistencia en el navegador.

4. Legitimación (consentimiento).

5. Plazo de conservación de los datos.

6. Destinatarios.

7. Cómo configurar, desinstalar o desactivar las *cookies*.

8. Derechos del interesado.

5 Condiciones de contratación. Para redactar las condiciones de contratación de un producto o servicio es conveniente asesorarse bien para tener en cuenta todas las implicaciones legales. No obstante, debe incluirse en todo caso lo siguiente:

- Identificación del vendedor.
- Lenguas en que puede realizarse el contrato.
- Trámites para realizar el contrato.
- Procedimientos de pago, entrega o ejecución.
- Características principales de los bienes o servicios.
- Existencia de la garantía legal (2 años; si es de segunda mano: 1 año).
- Duración del contrato y condiciones de permanencia en su caso.
- Existencia del DERECHO DE DESISTIMIENTO (mínimo 14 días) si vendemos a consumidor final.
- Procedimiento para atender reclamaciones.

- Precio y cualquier pago adicional a la prestación principal.
- Consentimiento expreso del consumidor o usuario para mandar factura electrónica si vendemos a consumidor final.
- Derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales.
- Existencia, en su caso, de códigos de conducta (Confianza Online, por ejemplo).
- Enlace a la plataforma europea de resolución de conflictos:
<https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage> si vendemos a consumidor final establecido en Europa.



**Certificación
en Copywriting**